T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 7

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 7

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 8

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 11

7. DENETİM BULGULARI 12

8. EKLER 29

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Kadro ve Sayıları 3

Tablo 2: Kurumun Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirket 4

Tablo 3: Bütçe Gider Ödenekleri Tablosu (TL) 4

Tablo 4: Bütçe Giderleri Tablosu (TL) 5

Tablo 5: Bütçe Gelirleri Tablosu (TL) 5

KISALTMALAR

AŞ	: Anonim Şirket
DÖSİM	: Döner Sermaye İşletmeleri
KDV	: Katma Değer Vergisi
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
MUSKİ	: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi
TL	: Türk Lirası
TUDAV	: Turizm Dayanışma Vakfı
TURAŞ	: Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Harcamalara İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması

2. Belediyelerden Olan Alacakların 139 Diğer Kurum Alacakları Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

3. Yapım İşinin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilmemesi

B. Diğer Bulgular

1. Yağmur Sularının Uzaklaştırılması İçin Yapılan Harcamaların İlgili Belediyelerden Tahsil Edilmemesi

2. Fiyat Farkı Verilen Yapım İşlerinde Bütün Riskler(All Risk) Sigorta Poliçelerinin Revize Edilmemesi

3. Faaliyeti Olmayan Daire Başkanlığı Kadrolarına Atama Yapılması

4. İdarenin Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Yaptığı Protokolde Eksiklikler Bulunması

5. Belediye Sınırları İçerisinde MUSKİ'ye Devredilmeyen İsale Hattının Bulunması

6. Şartları Taşıyan Personele Vekalet Aylığı İle Zam Ve Tazminat Farkı Ödenmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Kararı ile kurulmuştur. MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Muğla Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanındaki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi bu kurumun sorumluluğuna geçmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımlandığı tarihten sonra çalışmalarına başlayan Genel Müdürlük, 2014 yılı içinde teşkilatlanmasını tamamlayarak hizmete başlamıştır.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hizmet sınırları, il mülki sınırlarına genişletilmiştir. Muğla il mülki sınırları içerisinde bulunan tüm ilçe ve mahalleler MUSKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanı kapsamındadır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde mahalli idare; yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idare olarak tanımlanmıştır. Buna göre MUSKİ de bağlı idare olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğundan mahalli idare olup 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 5'inci maddesinde yer alan;"*Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır*" hükmü gereğince MUSKİ faaliyetlerini 2560 sayılı Kanun'da belirtilen esaslar dâhilinde yürütmektedir.

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ana başlıklar itibarıyla, Genel Müdürlüğün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre

tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesisi kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, su ve kanalizasyon idaresinin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.

Diğer yandan, mahalli idarelerin görev ve sorumluluklarının takibinde İçişleri Bakanlığı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Mahalli idarelerin; denetim ve soruşturma faaliyetleri İçişleri Bakanlığının, bu idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görevlerin ve hizmetlerin, takibi gibi faaliyetler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) yetkisindedir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

2560 sayılı Kanun'da su ve kanalizasyon idarelerinin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük olarak sayılmıştır.

Bahsi geçen Kanun'un 4'üncü maddesine göre Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, MUSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Ayrıca Genel Kurul, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının görüşülmesini önerdiği işleri görüşüp karara bağlamaktadır.

MUSKİ Meclisi üye sayısı (Başkan dahil) 70 kişidir. Doğrudan Genel Müdüre bağlı birim sayısı 5 adettir. Genel müdür yardımcısı sayısı 3 kişidir. Toplam hizmet birimi sayısı 19 adettir.

Yönetim Kurulu, bir başkanla beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile atanır.

Daire başkanları, teftiş ve kontrol kurulu başkanı ve 1'inci hukuk müşaviri genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve büyükşehir belediye başkanının onayı ile müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile Su ve Kanalizasyon İdaresinin diğer personeli genel müdür tarafından atanmaktadır.

MUSKİ Genel Müdürlüğü personeline ilişkin bir diğer düzenleme, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinde yer almaktadır. Buna göre norm kadro ilke ve standartları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken kararlaştırılır ve kurum norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

MUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olup sözleşmeli personel ise 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesine göre çalıştırılabilmektedir. İşçiler 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarına ve 696 sayılı KHK kapsamında çalıştırılanlar da 696 sayılı KHK ile 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarına tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

MUSKİ hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan personele ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Kadro ve Sayıları

Personel İstihdam Türü	Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı
Memur *	827 (823 + 3 İç Denetçi + 1 Norm Fazlası)	313	514
Kadrolu İşçi	369	84	285
Geçici İşçi	-	-	-
Toplam	**1196**	**397**	**799**
Sözleşmeli Personel	-	23	0
696 sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	1596	-
* Büyükşehir Belediyesi kurulması zamanında devir gelen belediyelerden norm kadroda olmayan kadroda personel devir gelmesi sebebiyle 1 personel norm fazlası olarak bulunmaktadır.			

Kurumun Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirket aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: Kurumun Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirket

Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Kurumun Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
KARİA YENİLENEBİLİR ENERJİ SU EĞİTİM İNŞAAT TURİZM ALTYAPI VE ÜST YAPI İŞLETME LİMİTED ŞİRKETİ	60.000.000,00	59.000.000,00	98,33

1.3. Mali Yapı

a) Bütçe Gider Ödenekleri:

Kurumun 2025 yılı gider bütçesi 07.10.2024/85 no'lu Genel Kurul Kararı ile 8.352.538.000 TL olarak öngörülmüştür. Eklenen, düşülen ve ek bütçeyle verilen ödeneklerle toplam ödenek 10.003.665.596 TL olmuştur. Ertesi yıla ödenek devretmemiştir. Bütçe gider ödenekleri tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 3: Bütçe Gider Ödenekleri Tablosu (TL)

E-Kod1	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Düşülen Ödenek	Eklenen Ödenek	Ek Bütçe	Bağış ve Yardımlar	Ödenek Toplamı
830/1	0	552.485.000	11.650.000	11.650.000	0	0	552.485.000
830/2	0	61.117.000	1.600.000	3.200.000	0	0	62.717.000
830/3	0	4.537.726.000	819.286.000	276.635.000	259.500.000	0	4.254.575.000
830/4	0	238.629.000	0	0	0	0	238.629.000
830/5	0	48.679.000	0	7.529.300	0	0	56.208.300
830/6	43.931.063	2.611.902.000	959.181.919	1.681.452.919	1.329.000.000	18.696.533	4.725.800.596
830/7	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000

830/8	0	0	0	0	0	0	0
830/9	0	302.000.000	248.749.300	0	0	0	53.250.700
Toplam	43.931.063	8.352.538.000	2.040.467.219	2.040.467.219	1.588.500.000	18.696.533	10.003.665.596

b) Bütçe Giderleri:

2025 yılı sonu itibariyle 6.743.466.710 TL bütçe gideri yapılmış olup, gerçekleşen giderin toplam bütçe gider ödeneğine oranı %67,41'dir. Bütçe tertiplerinden yapılan giderlerin, bütçeyle tahmin edilen tutarlara göre düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Kurumun 2025 yılı bütçe giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: Bütçe Giderleri Tablosu (TL)

E-Kod1	Giderin Türü	Ödenek Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
830/1	Personel Giderleri	552.485.000	416.843.445	75,45
830/2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	62.717.000	48.934.639	78,02
830/3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.254.575.000	3.559.795.474	83,67
830/4	Faiz Giderleri	238.629.000	213.347.353	89,41
830/5	Cari Transferler	56.208.300	54.643.041	97,22
830/6	Sermaye Giderleri	4.725.800.596	2.390.902.755	50,59
830/7	Sermaye Transferleri	60.000.000	59.000.000	98,33
830/8	Borç Verme	0	0	0
830/9	Yedek Ödenek	53.250.700	0	0
Toplam		10.003.665.596	6.743.466.710	67,41

c) Bütçe Gelirleri:

2025 yılı toplam gelir bütçe tahmini 6.816.975.000 TL öngörülmüştür. 2025 yılı sonu itibariyle 7.350.202.170 TL net bütçe geliri elde edilmiş olup, gerçekleşen gelirin toplam bütçe gelir ödeneğine oranı %107,82'dir.

Alınan Bağış ve Yardımlarda %116, Diğer Gelirler bölümünde %108'lik bir oran gerçekleştiği görülmektedir. Kurumun 2025 yılı bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Bütçe Gelirleri Tablosu (TL)

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini	Tahsilat Tutarı	Red ve İadeler	Net Tahsilat	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.097.420.000	5.171.056.930	25.568.018	5.145.488.912	100,94

04- Alınan Bağış ve Yardımlar	0	18.696.533	4.115.094	14.581.439	0
05- Diğer Gelirler	1.721.555.000	2.190.528.154	396.335	2.190.131.819	127,22
06- Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0
09- Red ve İadeler	-2.000.000	0	0	0	0,00
Toplam	6.816.975.000	7.380.281.618	30.079.447	7.350.202.170	107,82

d) Faaliyet Sonuçları:

Faaliyet sonuçları tablosuna göre; İdarenin 2025 yılı faaliyet geliri 7.871.418.547 TL, enflasyon düzeltmesi 5.643.203.268 TL, faaliyet gideri 6.973.681.110 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kurum faaliyet karı 6.540.940.706 TL'dir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Kurumun muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi

sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici mizan

- Kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu,

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli,

- İdare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Beşinci kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, iç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Hazine ve

Maliye Bakanlığınca, belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Kamu idarelerinde ise İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu iç kontrol sisteminin ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve üst yöneticiye raporlanmasından sorumludur. Bakanlık ayrıca iç kontrole ilişkin yöntem ve standartlar konusunda idareler arasında koordinasyonu sağlar, gerekli düzenlemeleri yapar ve rehberlik hizmeti verir.

Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmıştır. Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinde "31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe; ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılır" ifadelerine yer verilmiştir.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde, Kamu İç Kontrol Standartları ile tüm idarelerde tutarlı, kapsamlı ve standart bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı, Kamu İç Kontrol Standartlarının kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme bileşenleri çerçevesinde belirlenen standartlardan ve genel şartlardan oluştuğu, idarelerin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde bahsi geçen Standartlara uymakla ve bu Standartların gereğini yerine getirmekle yükümlü olduğu ve idarelerin üst yöneticileri tarafından iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaların belirlenmesi, eylem planı oluşturulması ve çalışmaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli önlemleri almaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması kapsamında yapılan incelemeler sonucunda iç kontrol sistemleri ile ilgili tespitler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir.

Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim, planlanmış ve yürütülmüştür.

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur.

İdare tarafından yetki devirleri, mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur.

İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır.

İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelik kurumsal risklerini, tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir.

İdare faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) tam ve doğru şekilde belirlemiş ve bu konudaki çalışmalar yeterlidir.

Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmış ve yeterlidir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir.

Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmamıştır.

Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcuttur.

İdarede yapılan görevlendirmelerde, görevler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.

Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkânı sunacak bir yönetim bilgi sistemi mevcuttur.

İdare Faaliyet Raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmamıştır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 313'üncü maddesinde belirtilen, temel mali tablolar içerisinde yer alan Faaliyet Sonuçları Tablosu Faaliyet raporunda yer almamaktadır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmemekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamaktadır.

İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak mevzuata uygundur.

Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmamış olup, 3 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar boştur.

İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları bulunmamaktadır..

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine

varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Harcamalara İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması

Kurumun iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu bazı giderlere ilişkin katma değer vergilerinin giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi gerekirken indirim konusu yapıldığı görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 1'nci maddesi hükümlerine göre; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisinin konusunu teşkil etmektedir. Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 153'üncü maddesinde; 191 nolu İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının niteliği düzenlenmiştir. Buna göre*;"Mahalli idareler, bir bedel karşılığı satmak üzere ürettikleri mal veya hizmetin üretim girdisi olarak satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemiş oldukları Katma Değer Vergisini indirim konusu yaparlar. Bunun dışında kurumun satışa konu olmayan kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış mal veya hizmet için ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılmaz ve bu tutarlar ilgili gider hesabı veya varlık hesabına yapılacak muhasebe kaydında maliyet bedeline ilave edilir."* hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik'in 191 nolu İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının işleyişini düzenleyen 154'ncü maddesinde ise*;"Kurumların katma değer vergisi tahsilatı yaptıkları faaliyetleri ile ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılan giderin, Katma Değer Vergisi hariç tutarı 630-Giderler Hesabına veya aktifleştirilecek bir unsur ise ilgili hesaba borç ... kaydedilir."* denilmektedir.

Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının kamu hizmetleri faaliyeti kapsamındaki mal ve hizmet satın alma işlemleri ile yapım işleri Gelir Vergisi Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu esasları çerçevesinde yürütülen bir ticari faaliyet olarak kabul edilemeyeceğinden, bu işler nedeniyle ödenen Katma Değer Vergileri indirilecek KDV niteliğinde olmayıp, doğrudan gider yazılmalı veya ilgili varlık hesabına dahil edilerek kaydedilmelidir.

Ancak ticari faaliyet niteliğinde gelir ve giderleri bulunan bazı birimlerinin işlemleri Katma Değer Vergisine tabi bulunmakta olup, sadece bu işler nedeniyle ödenen Katma Değer Vergisi indirime konu edilebilecektir.

Kurumun iktisadi faaliyetleri kapsamı dışında kalan; temsil ağırlama kapsamında çalıştay düzenlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliği hizmet alımı, idari binaya cam filmi yaptırılması, güneş enerji sistemi kurulumu v.b. ödemelerine ilişkin KDV'nin tamamının indirim konusu yapıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında özetle; genel yönetim giderleri ve amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait KDV'nin de iade hesabına dahil edilebileceği belirtilmiştir.

Ancak, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere; mahalli idarelerin satışa konu olmayan ve kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanmak veya tüketmek üzere satın alınmış olduğu mal veya hizmetler için ödediği KDV'yi indirim konusu yapmamaları gerekmektedir.

BULGU 2: Belediyelerden Olan Alacakların 139 Diğer Kurum Alacakları Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

Kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ve diğer ilçe belediyelerinden olan alacaklarının 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabında muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

MUSKİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları neticesinde her yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili çalışmaların tutarı yazıyla bildirilmektedir. 2025 yılına ait dere ıslah çalışmaları neticesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilen borç tutarının 49.006.954,61

TL olduğu kurum kayıtlarında yer almaktadır. Bu borç tutarı Kurum tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden alınan nakit borçtan düşülmek suretiyle tahsil edilmektedir. Ancak gerek önceki yıllarda gerekse inceleme yılı olan 2025 yılında dere ıslah çalışmaları neticesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden olan alacakların Kurummuhasebe kayıtlarında yer almadığı, takip edilmediği görülmüştür.

MUSKİ tarafından diğer ilçe belediyeleri adına yapılan yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılan harcama tutarlarının da ilgili muhasebe hesaplarında yer almadığı görülmektedir. Kurum tarafından 2025 yılında temizlenen yağmursuyu hatları için tahakkuk eden toplam tutarın 14.280.186,05 TL olduğu Kurum kayıtlarında yer almaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 107 ve 108'inci maddelerinde 139 no.lu Diğer kurum alacakları hesabı yer almaktadır. Buna göre;

"139 Diğer kurum alacakları hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 107 – (1) Diğer kurum alacakları hesabı, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer kurum alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 108 – (1) Diğer kurum alacakları hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Borç

1) Diğer kurum alacaklarından vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı alacak tutarları bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisindeki diğer kurum alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemi sonunda vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba borç, 239-Diğer Kurum Alacakları Hesabına alacak kaydedilir.

3) Diğer kurum alacakları hesabında kayıtlı döviz cinsinden alacakların her tahsil tarihinde, tahsile esas olan kur üzerinden değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları ile ay sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Diğer kurum alacakları hesabında kayıtlı alacaklardan tahsil edilen anapara tutarı bu hesaba, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600-Gelirler Hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181-Gelir Tahakkukları Hesabına alacak, tamamı 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. Tahsil edilen faiz gelirinin tamamı 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) Diğer kurum alacakları hesabında kayıtlı alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenler bu hesaba, işlemiş faiz alacağı ilgisine göre 600-Gelirler Hesabı veya 181-Gelir Tahakkukları Hesabına alacak, tamamı 137-Takipteki Kurum Alacakları Hesabına borç kaydedilir."

Yönetmeliğin amacı, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesidir.

Kamu İdaresi cevabında; ilgili harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden isteme sürecinin devam ettiği, Genel Müdürlük harcama birimlerinden ilgili harcamalara ait dosyaların tasnif edilmesi işlemlerine başlanıldığı, bulguda belirtildiği üzere ilgili yıla ait harcamaların 139-Diğer Kurum Alacakları hesabına kaydedileceği ve geçmiş yıllara ait olan harcamaların ise 239-Diğer Kurum Alacakları hesabına kayıtlarının tamamlanacağı, söz konusu iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün bundan sonraki harcamalarında ilgili hesaplara kayıt yapılmasının takip edileceği ve harcama birimi olan birimler ile koordinesinin sağlanacağı bildirilmiştir.

Sonuç olarak, Kurumun faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Yapım İşinin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilmemesi

İdare tarafından İl Bank AŞ kredisiyle ihale edilen yapım işinin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kayıt edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin "258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı"nın niteliğini düzenleyen 204'üncü maddesine göre; 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda anılan mevzuat hükmü gereğince, İdare tarafından ihale edilen yapım işi ihalelerinin yapım sürecinde 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda;

- 24.06.2014 tarihli İl Bank AŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan 4.998.780,50TL kredi ile ihale edilen Ortakent-Yahşi Kanalizasyon İnşaatı ve Kanalizasyon Arıtma İnşaatı'nın %85'inin tamamlanmasına ilişkin yazılar bulunmasına rağmen söz konusu işin 258 no.lu hesapta takip edilmediği, muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; 4.998.780,50 TL'nın 1.382.602,00 TL'lık tutarın 26.10.2023 tarihli ve 72877 yevmiye ile kayıtlara alındığı, kalan tutar olan 3.616.178,50 TL tutarın ise 29.04.2026 tarihli ve 32495 nolu yevmiye ile "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabına kaydedildiği bildirilmiştir.

İdare tarafından alınan kredilerle ihale edilen yapım işlerinin mevzuat hükümlerinde belirtildiği şekilde muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Yağmur Sularının Uzaklaştırılması İçin Yapılan Harcamaların İlgili Belediyelerden Tahsil Edilmemesi

Yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılan harcamaların ilgili belediyelerden tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Kurum tarafından 2025 yılında temizlenen yağmursuyu hatları için tahakkuk eden toplam tutarın 14.280.186,05 TL olduğu Kurum kayıtlarında yer almaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak görevi büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yağmur Sularının Uzaklaştırılması" başlıklı 25'inci maddesinde ise; "*Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir.*" denilmektedir.

Büyükşehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin tek merkezden yürütülmesi için büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idareleri kurulmuş, yağmur sularını uzaklaştırmak ve dere ıslahını yapmak gibi görevler de su idarelerine verilmiştir. Buna göre bağlı idareler tarafından yağmur suları ve dere ıslahı için yapılan harcamaların ilgili belediyelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 30.12.2020 tarih ve E.2020/1824-K.2020/3625 Sayılı Kararı'nda; Yağmur suyu hatlarının yapımından kaynaklanan harcamaların, ilgili ilçe belediyesinden istenilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunulmadığı sonucuna varılmıştır.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda bulgu konusu edilen husus, 2025 yılı denetiminde izlenmiş, yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı işlemleri için yapılmış harcamaların ilçe belediyelerinden istenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiği, yağmur suyu uzaklaştırma işlemleri ile ilgili ilçe belediyeleri ile yazışma yapıldığı, ilçe belediyelerinin bütçelerinde bu yönde bir ödenek bulunduğu takdirde gerekli çalışmaların MUSKİ tarafından yapıldığı, büyükşehir sorumluluk sahası içerisindeki imalatlara ait giderlerin ise büyükşehir belediyesinden tahsil edildiği ifadelerine yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 20'nci maddesine göre; bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmalıdır.

Anılan Kanun'un 71'inci maddesine göre kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 71'inci maddenin e bendinde ise İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması kamu zararının belirlenmesinde esas olduğu belirtilmiştir.

Sayıştay 6. Daires'inin 20.03.2014 tarihli (Karar No:81, Madde No:2) 174 No.lu İlamında; kurumca ilgili belediyelerden tahsil edilmeyen yağmur suyu bedellerinin kamu zararı olduğu tespiti yapılmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ a göre; Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Yukarıda ifade edildiği üzere, 2560 sayılı Kanun’un 'Yağmur Sularının Uzaklaştırılması' başlıklı 25’inci maddesinde, yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla su ve kanalizasyon idareleri tarafından yerine getirilmek durumundadır.

Kamu İdaresi cevabında; *"Yağmursularının uzaklaştırılması işlemlerinde, konuya ilişkin bütçenin (harcamaların) ilçe belediyeleri tarafından karşılanması gerektiğinden, İdaremiz tarafından hazırlanan yağmursuyu projelerinin imalat masrafları, İdaremizce o yılın bütçe hazırlık çalışmalarına başlanılmadan önce ilgili ilçe belediyesine yazı ile bildirilmektedir. İlgili Belediyelerden yağmursuyu yapım işleri için bütçe sağlanması durumunda gerekli çalışmalar İdaremizce yapılmakta, aksi durumda İdaremiz tarafından herhangi bir yağmur suyunun uzaklaştırılmasına ilişkin yapım işi yapılamamaktadır.*

2026 mali yılı için ise yıl içerisinde yağmur sularının uzaklaştırılması faaliyetlerinin yürütülecek işler için ilgili belediyelerden ödenek talebinde bulunulmuştur.

Bundan sonraki süreçte Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü marifeti ile yapılan veya yaptırılan yağmur suyu hatlarının yapım, bakım ve onarım hizmetlerine standart sağlamak amacıyla yönerge hazırlıklarına başlanılmıştır.

İlgili harcamaların ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden isteme süreci devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesinden verilecek cevaba istinaden nakit olarak yatırılması ya da borç mahsup yapılması talimatına istinaden işlem tesis edilecektir. Genel Müdürlüğümüzce söz konusu işlemler titizlikle takip edilecektir." denilmiştir.

Bu alanda ortaya çıkacak giderler, sadece büyükşehir belediyesinden değil sorumluluk sahasına göre ilgili tüm belediyelerden 6183 sayılı Kanun esaslarına göre tahsil edilmeli ve/veya belediyelere aktarılacak çevre temizlik vergisi tutarlarından gerekirse mahsuben tahsilatın sağlanması gerekmektedir.

BULGU 2: Fiyat Farkı Verilen Yapım İşlerinde Bütün Riskler(All Risk) Sigorta Poliçelerinin Revize Edilmemesi

Kamu İdaresi tarafından ihale edilen yapım işlerinde, bütün riskler (all risk) sigorta poliçelerinin sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirtildiği üzere fiyat farkını kapsayacak şekilde revize edilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasında; sigortaya esas alınacak bedellerin, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedeller olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması halinde zeyilname ile sigorta bedelinin artırılmasının zorunlu olduğu da hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, fiyat farkı verilen yapım işlerinde fiyat farkı ile beraber toplam hakediş tutarlarının sigorta bedellerini aştığı durumlarda zeyilname ile sigorta bedellerinin arttırılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bütün riskler (all risk) sigorta poliçelerinin yukarıda yer verilen mevzuat hükmü çerçevesinde revize edilmemiş olması, poliçe kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi neticesinde kurumun olması gereken miktardan daha az miktarda tazminat almasına neden olacak ve kurumun zarara uğramasına sebebiyet verebilecektir.

Kamu idaresi cevabında; Genel Müdürlük tarafından yürütülen işler için muafiyet oranı konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen azami sınırlara dikkat edileceği ifade edilmiştir.

Fiyat farkı verilen yapım işlerinde bütün riskler (all risk) sigorta bedelinin fiyat farkı verilen tutar kadar zeyilname ile güncellenmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Faaliyeti Olmayan Daire Başkanlığı Kadrolarına Atama Yapılması

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde herhangi bir faaliyeti bulunmayan ‘‘Daire Başkanlığı’’ kadrolarına mevzuata aykırı olarak atama yapıldığı görülmüştür.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’te Belediye, Bağlı Kuruluş ve Mahalli İdare Birliklerinde personel istihdamına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, belli başlı standart ve esaslara da yer verilmiştir. İlgili Yönetmelik’in ‘‘Kadroların Tespiti’’ başlıklı 9’uncu maddesinde *“... Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz. Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan 2975 unvan kodlu “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi durumunda; ihdas edilen her kadro için ayrı ayrı olmak üzere; görev ve yetki alanı bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak atamaya yetkili amir tarafından belirlenir”* denilmektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenmeli ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılmamalıdır. Ayrıca (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan 2975 unvan kodlu “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi durumunda, bu kadrolar için ayrı ayrı olmak üzere görev ve yetki alanları atamaya yetkili amir tarafından belirlenmelidir.

Kurumun teşkilat şeması ve personel yapısı incelendiğinde, Kurumun norm kadro cetvellerinde faaliyeti olan ‘‘Daire Başkanlıkları’’ yanında hiçbir faaliyeti olmayan ‘‘Daire Başkanlıkları’’ da ihdas edildiği görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak kurum çalışanı iki kişinin

‘‘Daire Başkanlığı’’ kadrosuna atandıkları görülmüştür. Hiçbir faaliyeti olmayan sadece ismi ‘‘Daire Başkanlığı’’ olan kadroların ihdas edilmemesi ve dolayısıyla da bu kadrolara hiç bir atamanın yapılmaması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında özetle; Daire Başkanının gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları atamaya yetkili amir tarafından belirlendiği ifade edilmiştir.

Bir daire başkanlığının ihdas edilmesi durumunda bunun belirli bir görev, yetki organizasyonu v.s. olması gerektiği açıktır. Hiçbir faaliyeti, organizasyonu, personeli, bütçesi, mevzuatı vs. olmayan sadece kadro unvanları kullanılan daire başkanlıkları ihdas edilemez.

BULGU 4: İdarenin Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Yaptığı Protokolde Eksiklikler Bulunması

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü arasında 15.08.2020 tarihinde imzalanan ‘Alt Yapı Yapım İşleri İşletme Protokolü’ nde bazı eksikliklerin olduğu görülmüştür.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun Kamu yatırımları başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanarak 15.08.2020 tarihinde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü arasında 'Alt Yapı Yapım İşleri İşletme Protokolü' imzalanmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun Kamu yatırımları başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;

b) (Ek:23/5/2019-7175/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Bakanlıkça da yapılabilir, yaptırılabilir, bu amaçla ödenek aktarılabilir, (a) bendi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilir, bu tesisler Bakanlıkça işletilebilir ve işlettirilebilir.” denilmektedir.

Anılan Protokolün 'Protokolün Amacı' başlıklı 3’ncü maddesinde aynen;

‘‘Bodrum İçmeler-Torba atıksu arıtma tesisi, Torba Köyiçi kanalizasyon terfi merkezleri, Torba Köyiçi yağmursuyu iletim hatları, Torba oteller bölgesi kanalizasyon şebekesi, Yalı Mahallesi Tavşanburnu mevki kanalizasyon şebekesi, Kızılağaç, Çiftlik ve Yalı mahalleleri kanalizasyon şebekesi, terfi merkezleri ile bağlantılı altyapı tesisleri için taraflarca

hazırlanan/hazırlanacak projelerin yapım işlerinin tamamlanması ve Torba Köyiçi kanalizasyon ve Bodrum İçmeler atıksu arıtma tesisine kanalizasyon bağlantı terfi hattı yapımının tamamlanarak geçici kabulünün onaylandığı ve tesise atıksu alındığı tarih itibariyle Bodrum İçmeler ve Bodrum İçmeler - Torba Atıksu Arıtma Tesisleri, Bölge l kapsamındaki kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri ve bağlantılı altyapı tesislerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte işletilmek ve/veya işlettirilmek üzere taraflarca belirlenen süre boyunca Bakanlığa devredilmesidir.'' denilmektedir.

Protokolün 7'nci maddesinde Protokol kapsamında yer alan birinci bölgedeki aboneler adına MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce tahakkuk ettirilen atıksu gelirlerinin %100'ü ikinci bölgedeki aboneler adına MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce tahakkuk ettirilen atıksu gelirlerinin %35'i protokol süresince düzenlenecek işletme hakedişleri ile MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığa ödeneceği ifade edilmiştir.

Protokolün 8'nci maddesinde ise Protokol konusu atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyonun Bakanlık tarafından işletilme süresinin 27 yıl olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede;

1- Bahsedilen iş kapsamında yapılacak yatırımların yaklaşık maliyetine ilişkin herhangi bir rapor vb. belge,

2- Yatırımlar karşılığında Bakanlığa bırakılacak atıksu gelirlerinin tahmini tutarlarına ilişkin herhangi bir rapor vb. belge,

3- İşletme süresinin neden 27 yıl olduğuna ilişkin herhangi rapor vb. belge,

4- Bakanlıkça yapılacak yatırımların atıksu gelirleriyle kaç yılda amorti edileceğine ilişkin bir rapor vb. belge,

5- Bakanlığın görev yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği protokolün 6'ncı maddesinin (d) bendinde; *''Bodrum İçmeler atıksu arıtma tesisine ait mevcutta bulunan Halikarnas terfi merkezi ve TMT otel yan terfi merkezinin rehabilitasyonunu yapar veya yaptırır''* denilmekte olup, bu kapsamda yapılması gereken yatırımların yapıldığına ilişkin herhangi bir rapor vb. belge,

6- Aynı maddenin (g) bendinde ise; *''Torba oteller alanı kanalizasyon şebekesi projesinin temini ve inşaatını gerçekleştirir ve Bodrum İçmeler- Torba atıksu arıtma tesisi terfi*

hattına bağlantısını yapar veya yaptırır'' denilmekte olup, bu kapsamda yapılması gereken yatırımların yapıldığına ilişkin herhangi bir rapor vb. belge,

Görülememiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesinde; *"Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar"* denilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda yer alan hususların protokol öncesi ve protokolün yapımı hususlarını içerdiği, Daire Başkanlığının protokolü yürütmekle görevli olduğu bu sebeple bahse konu hususta verilecek bir cevap bulunmadığı ifade edilmiştir.

Söz konusu Protokol yukarıda belirtilen hususlara ilişkin eksiklikler taşımaktadır. Bu eksikliklerin varlığı Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla Protokoldeki bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Belediye Sınırları İçerisinde MUSKİ'ye Devredilmeyen İsale Hattının Bulunması

Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdu, Kötekli Mahallesi ile üniversite güzergahında bulunan merkez Çakmak, Ula Gölcük, Ula Armutçuk, Ula Turgut ve Ula Yaylasöğüt mahallelerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla isale hattı yapılmak üzere Muğla İl Özel İdaresi, Muğla Üniversitesi Rektörlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 2001 yılı Nisan ayında protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında isale hattı yapılacak su Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ilgili idarelere tahsis edilen Karacaören Mahallesi Alansazak kaynağıdır.

Söz konusu Protokol ile belirtilen yerlere ulaştırılacak suyun isale hattının yapım ihalesinin Rektörlük tarafından yapılacağı, ihale bedelinin Rektörlük, Muğla İl Özel İdaresi ve Yurt-Kur tarafından Protokolün 9'uncu maddesinde belirtilen şekilde ödeneceği hususları hükme bağlanmıştır. Ayrıca Protokolün 7'nci maddesi ile Alansazak kaynağından Rektörlük ile Yurt-Kur'un toplamda 30 lt/sn, isale hattı güzergahında bulunan altı köyün de 15 lt/sn su kullanım hakkı olduğu düzenlenmiştir. Bahse konu protokol doğrultusunda isale hattı yapılarak üniversite, öğrenci yurdu ve belirtilen altı köyün su ihtiyacı Alansazak kaynağından çekilen isale hattı vasıtasıyla karışlanmaya başlamıştır.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması Ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1'nci maddesi 5'nci fıkrasında *"Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır."* denilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi "r" bendi ile büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında *"su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak"* sayılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15'nci maddesinin "d" fıkrasında *"Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların*

tahsilini yapmak veya yaptırmak." ve "e" fıkrasında da "*Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek."* denilerek su ve kanalizasyon hizmetleri ile buna dayanılarak tahsil edilecek ücretleri tahsil etme yetkisinin belediyelerin imtiyazında olduğunu belirlemiştir.

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunan bu görevlerin yerine getirilmesi için de Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 6072 sayılı kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş olup Muğla Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanındaki su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi bu kurumun sorumluluğuna geçmiştir.

Bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde; MUSKİ'nin kuruluş tarihi olan 13.03.2014 tarihinden itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi mülki sınırları içerisinde, tüm su ve kanalizasyon hizmetleri hususunda görev, yetki ve sorumluluğun MUSKİ'ye ait olduğu açıktır.

Söz konusu bölge süreç içinde köy vasfından çıkıp mahalleye dönüşmüş, üniversitenin kapasitesi büyümüş buna bağlı olarak da yurtların kapasitesi artmıştır. Diğer taraftan söz konusu su kaynağının ve isale hattının MUSKİ'nin hüküm ve tasarrufunda olmaması nedeni ile isale hattı sağlıklı işletilememekte, su kayıpları yaşanmaktadır. Rektörlük bünyesinde söz konusu isale hattını işletebilecek teknik personel ve teknik teçhizat bulunmadığından hat üzerinde oluşan tüm arızalara MUSKİ müdahale etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Hizmet sunumunda bütünlüğün sağlanması, su kayıplarının önlenmesi, bakım ve işletme faaliyetlerinin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmalarının sürdürülmekte olduğu, söz konusu isale hattı ve bağlı tesislerin MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne devrine yönelik işlemlerin devam ettiği ifade edilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle hizmet sunumunda yeknesaklığın sağlanması ve etkili denetim mekanizmalarının kurulmasını teminen söz konusu tesislerin MUSKİ'ye devrinin uygun olacağı düşünülmektedir.

BULGU 6: Şartları Taşıyan Personele Vekalet Aylığı İle Zam Ve Tazminat Farkı Ödenmemesi

İdare personel işlemlerinin incelenmesi neticesinde kurum bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunup aynı zamanda 5. Bölge Abone İşleri Şube Müdürlüğü'ne vekalet eden kişiye vekaleten atamaya ilişkin şartları taşımasına rağmen vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkı ödenmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler" başlıklı 175'inci maddesinde; "… *kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur …* " denilmektedir.

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar) "Vekalet" başlıklı 9'uncu maddesinde:

"*657 sayılı Kanunun 86'ncı maddesi uyarınca;*

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir …"denilmektedir.

17.5.1987 tarih ve 19463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde:

"*... 1) Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple;*

a) 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,

*b) 5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması, gerekmektedir"*denilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bir göreve vekaleten atananlara atandığı görevin mali haklarının ödenebilmesi için söz konusu kişinin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşıması gerekmektedir.

Asil memurda aranan şartlara sahip olan ve 5. Bölge Abone İşleri Şube Müdürlüğüne vekalet eden kişinin diğer vekalet görevi yürütenlerden farklı olarak vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkı almadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında özetle; MUSKİ Yönetim Kurulunun 19.02.2026 tarih ve 48 sayılı kararı ve 04.03.2026 tarih 269598 sayılı makam oluru ile 1. Dereceli Şube Müdürü kadrosuna vekaleten atamasının yapıldığı, 05.03.2026 tarihi itibariyle de vekalet ücreti ödenmeye başlandığı ifade edilmiştir.

Açıklanan gerekçeler doğrultusunda çalışanlara hak ettikleri vekalet aylığı ile zam tazminat farkının ödenmesi gerekmektedir

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
İdare Tarafından İhale Edilen Yapım İşinin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına Kayıt Edilmemesi	2024	Yerine Getirilmedi	İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılan 18.05.2022 tarihli ve 60372 sayılı yazımız ile; "İmar plan değişikliği ve mülkiyet sorunları giderilmeden yapım ihalesine çıkılması nedeniyle, 4734 Sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin "c" bendindeki hükme uygunluğun yerine getirilmediği mahkeme kararları ile hükme bağlanan ve bu kararlar uyarınca yukarıda da açıklandığı üzere hukuken tamamlanamayan Ortakent-Yahşi atıksu altyapı tesisleri kapsamında; atıksu arıtma tesisinin geri ödemesi için Genel Müdürlüğünüzce yapılan ve/veya yapılacak tahakkukların iptali, bu kapsamda yapılan ödemelerin iadesi veya farklı borçlarımızdan mahsup edilmesi öncelikle gerekmektedir. Ayrıca kanalizasyon hatlarının da daha uzun süre atıl kalarak çevre kirliliği riski yaratmasının engellenmesi ve kanalizasyon sisteminin arıtma tesisinde sonlandırılarak Çevre Kanunu'na uygunluğun sağlanıp atıksu tesislerinin tamamlanması adına; proje onayı tarafınızca yapılmış olan "Ortakent-Yahşi-Gümbet Terfi hattı" inşaatının, SUKAP (%50 Kredi- %50 Hibe) projesi inşaatı şeklinde ivedilikle tamamlanması hususunda gereği" İller Bankasından talep edilmiştir ve yazı EK olarak eklenmiştir. Söz konusu talepler ile ilgili İdaremize henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlanmamıştır. 18.05.2022 tarihli yazımız ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş ile yeniden gerekli yazışmalar başlatılacaktır.